



Nr. 9 Kabinettsitzung, anschließend Ministerbesprechung. 31. Mai 1926, 16.30 Uhr

R 43 I/1412, Bl. 282–284

Anwesend: Marx, Külz, Curtius, Stingl; StS Kempner, Weismann, Fischer; MinDir. Pünder, Ritter (AA), Gaus, Brecht, Ritter (R ArbMin.), Hoffmann; MinR Doeble, Dorn, Sjöberg, Mende; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über die vorläufige Anwendung von Wirtschaftsabkommen.
 - 2a. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes über den Verkehr mit unedlen Metallen. [...]
 - 2b. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes über den Verkehr mit Edelmetallen. [...]
 3. Deutsche Schiffshypothekenbanken. [abgesetzt]
 4. Entwurf eines Gesetzes zur Wahrung der Rechtseinheit. [vertagt]
 5. Entwurf eines Gesetzes über Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Vorschriften des Reichsrechts.
 6. Verfassungstag 1926. [...]
 7. Reichssammelwoche für die Zeppelin-Eckener-Spende. [...]
 8. Abkommen über deutsche Aufwertungsgesetze in Frankreich.
 9. Landwirtschaftliche Zölle. [vertagt]
- Bestimmung des Vorsitzenden des Enquete-Ausschusses.

1. Entwurf eines Gesetzes über die vorläufige Anwendung von Wirtschaftsabkommen.

Ministerialdirektor Ritter berichtete über die Vorlage¹.

¹ Der vom Kabinett Luther am 28.11.25 verabschiedete GesEntw. ermächtigt die RReg., Wirtschaftsabkommen mit ausländischen Staaten im Falle eines dringenden wirtschaftlichen Bedürfnisses noch vor der Zustimmung der parlamentarischen Körperschaften vorläufig anzuwenden (Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 236, P. 1). In einer Kabinettsvorlage vom 19.5.26 teilte Stresemann nun mit, daß der RR den GesEntw. inzwischen angenommen habe, jedoch mit dem Zusatz, daß die vorläufige Anwendung von Wirt-

Der *Reichswirtschaftsminister* fragte, ob es im gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt noch zweckmäßig sei, diese Vorlage einzubringen. Es müsse vor allen Dingen geprüft werden, ob dies notwendig sei angesichts der Handelsvertragsverhandlungen, die bevorständen.

Ministerialdirektor Ritter erwiderte, daß das Auswärtige Amt das für erforderlich erachte, außerdem komme hinzu, daß der 21. Ausschuß² des Reichstags den Gesetzentwurf dringend verlangt habe. Der Reichstag wünsche das Verfahren der Zollstundung³ nicht länger fortzusetzen.

Der Gesetzentwurf wurde daraufhin in der vorgelegten Form angenommen⁴.

2a. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes über den Verkehr mit unedlen Metallen. [...]

2b. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes über den Verkehr mit Edelmetallen. [...]

3. Deutsche Schiffshypothekenbanken. [abgesetzt]

4. Entwurf eines Gesetzes zur Wahrung der Rechtseinheit. [vertagt]

5. Entwurf eines Gesetzes über Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Vorschriften des Reichsrechts.

Der *Reichsminister des Innern* berichtete über die Vorlage⁵. Der Gesetzentwurf sei schon früher einmal dem Kabinett vorgelegt, jedoch wegen des Widerspruchs des damaligen Reichskanzlers Dr. Luther nicht verabschiedet worden. Neuerdings hätten sich gegen den ursprünglichen Entwurf beim Auswärtigen Amt Bedenken gezeigt, die aber leicht dadurch behoben werden könnten, daß einmal das neue Gesetz nicht Anwendung finden solle auf alle vor diesem Gesetz rechtsgültig gewordenen

schaftsabkommen nur mit Zustimmung des RR erfolgen dürfe. Der GesEntw. „hatte bezweckt, der Reichsregierung die Möglichkeit zu geben, den schnell wechselnden handelspolitischen Verhältnissen in dringenden Fällen mit der nötigen Raschheit und Elastizität folgen zu können. Durch den vom Reichsrat beschlossenen Zusatz würde, wenn er Gesetzeskraft erlangt, dieser Zweck sehr stark in Frage gestellt werden, zumal wenn – wie zu erwarten – der Reichstag dem Beispiele des Reichsrats folgend, auch noch einen Ausschuß einschalten würde.“ Der RAM bat deshalb, den Regierungsentwurf aufrechtzuerhalten und dem RT eine Doppelvorlage zu machen. Beigefügt sind der Text des Regierungsentwurfs und des abändernden Reichsratsbeschlusses sowie die dazugehörigen Begründungen (R 43 I/1085, Bl. 292–295).

² Handelspolitischer Ausschuß.

³ In der Vergangenheit waren Handelsverträge wiederholt in der Weise provisorisch angewendet worden, daß die Differenzbeträge zwischen den Sätzen des autonomen Zollltarifs und den ermäßigten Sätzen der Verträge bis zur Ratifizierung gestundet wurden; siehe die Begründung zum Regierungsentwurf.

⁴ Am 19. 6. wurde der GesEntw. dem RT in Doppelvorlage zugeleitet (RT-Bd. 409, Drucks. Nr. 2389). Der RT nahm den Entwurf am 2. 7. mit der ergänzenden Bestimmung an, daß Wirtschaftsabkommen „mit Zustimmung des Reichsrats und eines Ausschusses des Reichstags“ vorläufig angewendet werden können, falls „der Reichstag nicht versammelt ist“ (RT-Bd. 390, S. 7855 f.). Am 10.7.26 wurde das „Gesetz über die vorläufige Anwendung von Wirtschaftsabkommen“ ausgefertigt (RGBl. II, S. 421).

⁵ RIM Külz hatte den GesEntw. am 5.2.26 dem Kabinett vorgelegt und mit Schreiben vom 18. 5. an den StSRkei erneut um eine Kabinettsberatung über den GesEntw. gebeten (R 43 I/1974, Bl. 72–82, 91). In der Begründung zum GesEntw. wird u. a. ausgeführt, daß für die Entscheidung von Meinungsverschiedenheiten über die Verfassungsmäßigkeit von Rechtsnormen des Reichsrechts zur Zeit im Reich keine Instanz bestehe; dies gelte sowohl für Meinungsverschiedenheiten zwischen den an der Gesetzgebung beteiligten Stellen (RReg., RR und RT) wie auch für Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Gesetzgeber und den Behörden und Gerichten. Diesem Mangel will der GesEntw. abhelfen. Er bestimmt in § 1: „Bestehen Zweifel oder Meinungsverschiedenheiten darüber, ob eine als Gesetz oder Verordnung verkündete Rechtsvorschrift des Reichsrechts mit der Reichsverfassung im Widerspruch stehe, so kann der Reichstag, der Reichsrat oder die Reichsregierung die Entscheidung des Staatsgerichtshofs für das Deutsche Reich anrufen.“

Gesetze und Verträge und zum anderen, daß das Gesetz überhaupt keine Anwendung finden solle auf Verträge mit fremden Staaten.

[...]

Die Vorlage des Reichsministeriums des Innern wurde daraufhin in ihrer ursprünglichen Form mit dem Zusatz angenommen, daß

- 1) das Gesetz keine Anwendung finden soll bei Verträgen mit fremden Staaten und
- 2) alle Verträge und Gesetze unberührt bleiben, die vor seinem Inkrafttreten rechtsgültig geworden sind ⁶.

6. Verfassungstag 1926. [...]

7. Reichssammelwoche für die Zeppelin-Eckener-Spende. [...]

8. Abkommen über deutsche Aufwertungsgesetze in Frankreich.

Ministerialdirektor Ritter berichtete ⁷.
Der Vorlage wurde zugestimmt.

9. Landwirtschaftliche Zölle. [vertagt ⁸]

Anschließend

Ministerbesprechung.

Bestimmung des Vorsitzenden des Enquete-Ausschusses ⁹.

Der *Reichswirtschaftsminister* teilte mit, daß Dr. Luther endgültig abgelehnt habe.

Der *Reichskanzler* hielt Herrn Lammers für objektiv genug, um auch den Interessen der Landwirtschaft gerecht werden zu können. Bei einem Gespräch mit Herrn Lammers habe er den Eindruck gehabt, daß er das Amt übernehmen würde.

Ministerialdirektor Hoffmann hielt seinen Widerspruch gegen Lammers aufrecht. Er sei ein bezahlter Vertreter bestimmter Interessen und komme für die Landwirtschaft nicht in Betracht.

Der *Reichswirtschaftsminister* schlug vor, am Freitag [4. 6.] auf die Angelegenheit zurückzukommen ¹⁰. Freitagvormittag finde eine Vorbesprechung mit den Mitgliedern des Ausschusses statt. Danach werde man klarer sehen, wie sich der Ausschuß organisiere.

Dem wurde zugestimmt.

⁶ Der „Entwurf eines Gesetzes über die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Vorschriften des Reichsrechts“ wurde am 3.6.26 dem RR zugeleitet (RR-Drucksachen 1926, Nr. 110). Während der Beratungen im RR wurde der Entwurf verschiedentlich abgeändert (Vorgänge hierzu in R 43 I/1974). Am 11.12.26 legte der RIM den GesEntw. dem RT vor (RT-Bd. 412, Drucks. Nr. 2855), wo er unerledigt blieb. Vgl. dazu: Wehler, Der Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich, S. 105 ff.

⁷ Das am 10.5.26 geschlossene dt.-frz. Abkommen über die Durchführung der dt. Aufwertungsgesetzgebung in Frankreich (Kabinettsvorlage des AA in R 43 I/65, Bl. 274–280) wurde durch Bekanntmachung vom 16.6.26 veröffentlicht (RGBl. II, S. 347).

⁸ Siehe Dok. Nr. 15, P. 1.

⁹ Vgl. Dok. Nr. 8, P. 3.

¹⁰ Siehe Dok. Nr. 12, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 9 Kabinettsitzung, anschließend Ministerbesprechung. 31. Mai 1926, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 19–21 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D9>